



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, ANNUALITÀ 2026, PER L' ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 42/90 DEL 13.08.2026 (VAR 13 /2026).**

LA DIRETTRICE GENERALE

- VISTA** la Legge Regionale 6/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG n. 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- VISTE** le variazioni al Bilancio 2026/2028 adottate fino alla data del presente provvedimento;
- VISTA** la determinazione del sostituto della Direttrice Generale n. 1605 Prot. Int. n. 38332 del 10/08/2026 di adozione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028 e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, in attesa del nulla-osta della Giunta Regionale;
- VISTA** la Deliberazione n. 42/90 del 13.08.2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 1279 del 30.06.2026 di Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, per l'utilizzo di economie di risparmio corrente per mancate assunzioni di spese del personale da destinare a spese di investimento urgenti di parte capitale;
- RILEVATO** che la Deliberazione suddetta n. 42/90 del 13.08.2026 precisa che con determinazione della Direttrice Generale n. 1279 del 30.06.2026 le risorse originariamente stanziare nel capitolo EC210.001 "Trasferimenti correnti della Regione Sardegna per il funzionamento", pari ad euro 700.000,00, sono state iscritte nel capitolo EC450.003 "Contributo Funzionamento RAS per investimento", ma a tal riguardo dispone che le somme del fondo di funzionamento debbano essere interamente stanziare nel titolo secondo delle entrate, nella parte corrente in conformità al parere della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- RITENUTO** acquisito al prot. ARPAS n. 37225 del 05.08.2026, subordinando il nulla-osta alla determinazione della Direttrice Generale n. 1279 del 30.06.2026 alle prescrizioni recate nella deliberazione in questione e nel richiamato parere in materia di bilancio; opportuno dare attuazione alla suddetta prescrizione, ripristinando nel Titolo II delle entrate "Trasferimenti correnti" l'importo di euro 700.000,00 del contributo regionale di funzionamento precedentemente iscritto nel Titolo IV "Entrate in conto capitale";
- RITENUTO** opportuno, altresì, ridurre di euro 700.000,00 il capitolo EC450.003 "Contributo Funzionamento RAS per investimento" e incrementare di pari importo il capitolo EC210.001 "Trasferimenti correnti della Regione Sardegna per il funzionamento", senza modificare l'importo complessivo del contributo né gli stanziamenti di spesa già oggetto del nulla-osta della Giunta Regionale, come specificato negli allegati contabili;
- RITENUTO** necessario approvare la seguente variazione al bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, parte entrata, competenza e cassa, che consenta l'adeguamento dei relativi stanziamenti di bilancio di entrata sulla base delle prescrizioni della suddetta Deliberazione n. 42/90 del 13.08.2026 e del parere della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito al Prot. ARPAS n. 37225 del 05.08.2026, come specificato in dettaglio negli allegati Entrate/Spese dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- RITENUTO** necessario, altresì, sottoporre la presente variazione di bilancio al Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia, ai fini dell'acquisizione del relativo parere di competenza;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;
- VISTO** l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:
- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- i relativi bilanci sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTA la normativa regionale in materia di controllo, ed in particolare le LL.RR. 14/1995 e 6/2006 e le direttive dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Prot. n.11203 del 9/5/2016;

CONSIDERATO che il controllo preventivo di legittimità e di merito sulla determinazione n. 1279 del 30.06.2026 è stato già esercitato dalla Giunta Regionale nell'ambito del procedimento conclusosi con la Deliberazione n. 42/90 del 13.08.2026 e che la condizione posta dal nulla-osta riguarda esattamente la rettifica contabile oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO che il presente provvedimento, essendo adottato esclusivamente in attuazione della prescrizione impartita dalla Giunta Regionale e non introducendo autonome scelte programmatiche o allocative ulteriori rispetto a quelle già sottoposte a controllo, non debba essere sottoposto a un nuovo autonomo procedimento di controllo preventivo di legittimità e di merito, ferma restando la trasmissione agli organi regionali competenti ai fini conoscitivi e quale riscontro dell'avvenuto adempimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dalla Direttrice del Servizio Ragioneria e finanze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.1 di approvare la presente variazione al bilancio di previsione 2026/2028, per l'annualità 2026, parte entrata, competenza e cassa, nei capitoli dedicati al trasferimento del contributo di funzionamento, in conformità alle disposizioni della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

suddetta Deliberazione n. 42/90 del 13.08.2026 e al parere della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito al Prot. ARPAS n. 37225 del 05.08.2026, come specificato in dettaglio negli allegati Entrate/Spese dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ART.2 di dare atto che con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario del bilancio 2026/2028, come risultante in dettaglio dagli allegati A e C e Sintesi variazione;

ART.3 di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 118/2011, con il presente atto sono assicurati gli equilibri del bilancio 2026/2028 e che il fondo di cassa finale non assume valore negativo;

ART.4 di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sulla variazione di bilancio;

ART.5 di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, il presente provvedimento, di natura esclusivamente attuativa e conformativa della prescrizione contenuta nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/90 del 13.08.2026, non viene sottoposto a un nuovo autonomo procedimento di controllo preventivo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/1995 e dall'art. 6 della L.R. n. 6/2006;

ART.6 di trasmettere successivamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione e il relativo parere al Presidente del Comitato regionale di coordinamento e agli Assessorati regionali competenti in materia di controllo, ai soli fini conoscitivi e quale riscontro dell'avvenuto adempimento della prescrizione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/90 del 13.08.2026;

ART.7 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;

ART.8 di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS dando atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direttrice Generale
Nicoletta Vannina Ornano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Siglato da :

TERESA D'ORIANO

LIVIO SANNA



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
16/09/2026 17:01:43